

การจ้างขนส่งฯ ดังกล่าวกลับแจ้งว่า ผู้ขนส่งต้องจัดเตรียมเอกสาร ฯลฯ เงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ ฉบับจริงนำมายื่นให้กับผู้ถูกฟ้องคดี กรณีข้อ ๑๐.๓ กำหนดให้ผู้ขนส่งจะต้องจัดให้มีรถบรรทุกน้ำมันและบุคลากรพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาได้ทันทีในวันเริ่มสัญญา แต่ในการชี้แจงเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ กลับแจ้งว่า ผู้ขนส่งจะต้องส่งแผนการสรรหารถบรรทุกใหม่ภายใน ๙๐ วัน และกรณีข้อ ๑๒ ไม่มีการระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีสงวนสิทธิไม่คัดเลือกผู้ขนส่งที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะในการเสนอราคา แต่ในการชี้แจงเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ กลับแจ้งข้อสงวนสิทธิดังกล่าวประกอบกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขนส่งตามเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ ข้อ ๕.๕ ปรากฏว่ามีการตีความแตกต่างกันเกี่ยวกับการตัดสินคดีผู้ขนส่งที่เคยถูกผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาว่ามีขอบเขตเพียงใด โดยเฉพาะในรายผู้ฟ้องคดีซึ่งเคยถูกผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญา แต่กลับมีสิทธิยื่นเสนอราคาครั้งนี้ อันเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนว่าผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ กรณีจึงเห็นได้ว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขนส่งและขั้นตอนวิธีการเสนอราคาข้างต้นถือเป็นสาระสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องรับฟังคำชี้แจงเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ ที่ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้ายื่นเสนอราคา ดังนั้น การที่เงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ และการชี้แจงต่อผู้เข้าร่วมเสนอราคามีความไม่ชัดเจนและตีความแตกต่างกัน ย่อมทำให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาบางรายยื่นหรือจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน เพราะสับสนและเข้าใจต่างกันไป รวมทั้งคณะกรรมการสรรหา ก็อาจพิจารณาตีความคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ แตกต่างออกไปจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการกำหนดเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ ซึ่งจะมีผลเป็นการตัดสินคดีผู้เสนอราคาบางรายทำให้เกิดการโต้แย้งเปรียบเปรยเปรียบเทียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน อันอาจส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถจัดหาผู้ขนส่งที่มีศักยภาพตามที่ต้องการได้ รวมทั้งอาจมีการฟ้องร้องผลการคัดเลือกและอาจต้องมีการคัดเลือกใหม่ทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวต่อไปอีก กรณีจึงมีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะยกเลิกการเสนอราคาจ้างเพื่อทบทวนเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดข้อสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเสนอราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ทราบอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยกเลิกการสรรหาการจ้างขนส่งฯ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การยกเลิกการสรรหาการจ้างเหมาขนส่งฯ ที่พิพาทเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ เนื่องจากบางกลุ่มบริษัทได้รับการต่อสัญญาจ้างขนส่งฯ เดิมออกไปนับแต่วันที่ยกเลิกการสรรหาการจ้างเหมาขนส่งฯ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างขนส่งฯ เดิมก่อนที่จะได้มีประกาศการจ้างเหมาขนส่งฯ อันเป็นเหตุพิพาทในคดีนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาให้แก่ผู้ขนส่งตามสัญญาเดิมทุกรายรวมถึงผู้ฟ้องคดี ส่วนกระบวนการต่อรองราคาของคณะกรรมการการจ้างขนส่งฯ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นช่องทางในการสมยอม

เสนอราคานั้น ก็เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของข้อ ๑๑ (๓) ของข้อกำหนดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มธุรกิจน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาที่มีปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขรายการละเอียด และเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถูกฟ้องคดี ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๔/๒๕๖๓)

๕. การจัดทำสัญญา

หน้าที่ในการเข้าทำสัญญาจ้างเป็นหน้าที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบดีตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมการเสนอราคา หากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดมีเจตนาเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมต้องไปลงนามทำสัญญาภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด โดยอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใด เป็นผู้เข้าทำสัญญาแทนได้ หรือในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ อย่างแน่แท้ ผู้ฟ้องคดีก็ควรต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาในการเข้าทำสัญญา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดำเนินโครงการก่อสร้างตามที่ได้มีการประกวดราคาต่อไปได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศยกเลิกการประกวดราคาโครงการก่อสร้างดังกล่าว รวมทั้งใช้สิทธิหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีตามสัญญา จึงชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ลานนาคาเบ็กฟ้า) บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ตามประกาศลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งหลักประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงการประมูลเป็นหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำบ่อ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้เข้าเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ราคา ๑๖,๗๙๙,๙๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาลงนามในสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ไปทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสืออีก ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งเตือน



ให้ผู้ฟ้องคดีมาลงนามในสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง พร้อมแจ้งว่า หากผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดียังคงไม่ได้ เข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด และไม่ได้แจ้งเหตุผลเป็นหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาครั้งดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งการริบหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คัดค้านการยกเลิกการประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี พิจารณาแล้วเห็นควรยกอุทธรณ์ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และส่งรายงานความเห็น พร้อมเหตุผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งริบหลักประกันซองการประกวดราคาแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งนายอำเภอ โพนพิสัยว่า ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลอีกเป็นคดีหมายเลขดำ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขอให้เพิกถอนประกาศเทศบาลตำบลโพนพิสัย เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ลานนาคาเบ็กฟ้า) บริเวณ ผังแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเพิกถอนหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย ที่ นค ๕๒๒๐๓/๑๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งริบหลักประกันซองประกวดราคา ซึ่งอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งให้รวมสำนวนคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ลานนาคาเบ็กฟ้า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อจัดหาผู้ดำเนินการโครงการ ที่ถูกยกเลิกไป ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ราคา ๑๖,๗๙๙,๙๐๐ บาท ซึ่งเป็น ราคาเดียวกับที่ผู้ฟ้องคดีได้เคยเสนอราคาไว้ และผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี ในโครงการดังกล่าวตามสัญญาลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัยที่แจ้งริบหลักประกันซอง ประกวดราคาเฉพาะส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการที่พิพาท และหลักประกันซองต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนาเข้าผูกพันตามเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถูกฟ้องคดี และก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ขึ้น ในลักษณะสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ที่อาจเรียกว่าสัญญาเข้าร่วมประกวดราคา



ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาต่ำสุดที่ราคา ๑๖,๗๙๙,๙๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลางร้อยละ ๑๖ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงเหตุผลและยืนยันการเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าบริการตลาดกลางแก่ผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาลงนามทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือที่แจ้งให้เข้าทำสัญญาแล้วแต่มิได้ เข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือนอีก ๒ ครั้ง พร้อมทั้งระบุ ด้วยว่าหากผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับ หนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว แต่ยังคงมิได้เข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดและมีได้มีหนังสือ ชี้แจงเหตุผลหรือความจำเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาเสนอราคา ตามข้อ ๗ ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาตามข้อ ๑๗ ของประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความพร้อมและมีเจตนา เข้าทำสัญญาโดยได้วางหลักประกันของมูลค่าสูงถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกล รวมทั้งประสานงานด้วยวาจาจากกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมาโดยตลอด นั้น เห็นว่า หน้าที่ในการเข้าทำสัญญาเป็นหน้าที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบดีตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมในการเสนอราคา หากผู้ฟ้องคดีมีเจตนา เข้าทำสัญญาดังที่กล่าวอ้าง ย่อมต้องไปลงนามทำสัญญาภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด โดยอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดนอกจากนางสาว อ. ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอยู่ระหว่างพักรักษาตัว จากการผ่าตัดคลอดบุตร เป็นผู้เข้าทำสัญญาแทนได้ หรือในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถ เข้าทำสัญญาได้อย่างแน่แท้ ผู้ฟ้องคดีก็ควรต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาในการเข้าทำสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ดำเนินการ เช่นว่านั้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจ ดำเนินโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ที่พิพาทต่อไปได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศยกเลิก การประกวดราคาโครงการก่อสร้างดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดียังมีสิทธิ รับหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๑.๒ ของเอกสารประกวดราคาจ้างที่พิพาท

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งแรกแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (ลานนาคาเบ็กฟ้า) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดหาผู้ดำเนินการโครงการที่ถูกยกเลิกไป



และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาครั้งนี้ โดยเสนอราคาต่ำสุดที่ราคา ๑๖,๗๙๙,๙๐๐ บาท เท่ากับราคาที่เสนอในการประกวดราคาครั้งแรก และได้ลงนามทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่การประกวดราคาครั้งแรกจึงมิได้ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเสี่ยงงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น อีกทั้ง กรณีที่ปรากฏตามรายงานข้อมูลปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงนั้น มิใช่ข้อบ่งชี้ว่าเป็นความเสียหายในทางเศรษฐกิจที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจากการไม่เข้าทำสัญญาของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวอาจลดลงด้วยเหตุปัจจัยอื่น แต่ผลจากการไม่เข้าทำสัญญาของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ที่พิพาทได้ตามเวลาที่ประมาณการไว้ ทำให้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีต้องล่าช้าออกไป จากเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีได้ภายใน ๗ วัน นับแต่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับที่สองที่แจ้งเตือนให้เข้าทำสัญญา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะครบกำหนดเข้าทำสัญญาในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีในการประกวดราคาครั้งหลัง เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ อันเป็นการทำสัญญาที่ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมเป็นเวลา ๑๒๓ วัน ซึ่งกระทบต่อการดำเนินโครงการและการบริหารงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดทำบริการสาธารณะ เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว จึงเห็นว่า ความเสียหายจากการไม่เข้าทำสัญญาของผู้ฟ้องคดียังไม่สูงถึงจำนวนเบี้ยปรับที่กำหนดตามหลักประกันไว้จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบี้ยปรับดังกล่าวจึงสูงเกินส่วน เห็นควรลดลงกึ่งหนึ่ง

ส่วนปัญหาว่า ศาลต้องมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย ที่ นค ๕๒๒๐๓/๑๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แจ้งรับหลักประกันของประกวดราคา เฉพาะส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นไปตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงต่อกันไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือที่ นค ๕๒๒๐๓/๑๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งรับหลักประกันของประกวดราคา จึงเป็นการใช้สิทธิตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่จะมีผลทำให้หนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิตามสัญญาในการแจ้งรับหลักประกันของและเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำบ่อ ชำระเงินตามหนังสือคำประกัน (หลักประกันของ) อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัยฯ ที่แจ้งรับหลักประกันของประกวดราคาในส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่อย่างใด

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันของตามหนังสือคำประกัน (หลักประกันของ) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำบ่อ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มาชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีในคราวเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๕๓-๕๕๔/๒๕๖๔)

๖. หลักประกันของ

แม้การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องไปเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวัน เวลา และสถานที่ที่หน่วยงานทางปกครองกำหนด จะถือเป็นหน้าที่มีวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการกระทำการซึ่งได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หน้าที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องชำระเงินตามหลักประกันของให้แก่หน่วยงานทางปกครองอันเนื่องมาจากการที่ไม่ไปเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดดังกล่าว เป็นหน้าที่มีวัตถุประสงค์หนึ่งเป็นการส่งมอบทรัพย์สิน ซึ่งแม้จะถึงกำหนดชำระและหน่วยงานทางปกครองมีสิทธิเรียกให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาชำระได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้เป็นวันเสนอราคาตามมาตรา ๒๐๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถถือว่าหนี้เงินจำนวนข้างต้นเป็นหนี้ที่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินเช่นเดียวกับหน้าที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องไปเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะถือว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินจำนวนดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงานทางปกครองได้ให้คำเตือนแล้ว และผู้มีสิทธิเสนอราคายังไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ได้มีประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๕ พร้อมส่วนประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยกำหนดวันเวลา



และสถานที่ประกวดราคาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น ๑-๓ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ซื้อเอกสารประกวดราคาดังกล่าว พร้อมยื่นเอกสารประกวดราคาและหลักประกันของประกวดราคา โดยได้นำหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ วงเงินค้ำประกัน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า ในกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิรับหลักประกันของเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ก่อนมามอบแก่คณะกรรมการประกวดราคาเพื่อเป็นหลักประกันของต่อมา ในวันเสนอราคาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หักส่วนผู้จัดการในฐานะตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขั้บรณต์จากจังหวัดแพร่มายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อลงทะเบียนตามเวลาดังกล่าว แต่ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักลงข้างทาง ทำให้ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าลงทะเบียนตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด จึงมีประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ค้ำประกันให้ชำระเงินหลักประกันของจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอให้ชะลอการจ่ายเงินตามหนังสือค้ำประกันไว้ก่อน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อขอความเป็นธรรมในการขอหลักประกันของคืน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว รวมทั้งได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางขอหารือว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถยึดหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อทราบผลการพิจารณาจากทั้งสองหน่วยงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นควรให้ยึดหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ไม่นำเงินไปชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ชำระเงินจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ๔ อ้างถึงหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชะลอการจ่ายเงินดังกล่าวไว้ก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งขอชะลอการจ่ายเงินไว้ก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒,๑๖๓,๔๖๒.๙๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ประกาศประกวดราคาพิพาทมีข้อกำหนดให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเสนอราคาตามที่กำหนดโดยต้องมีการวางหลักประกันซอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าร่วมการประกวดราคาดังกล่าวโดยได้ซื้อเอกสารประกวดราคาและได้ยื่นเอกสารประกวดราคารวมทั้งจัดทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนได้ยื่นหลักประกันซองต่อตำรวจภูธรภาค ๕ นั้น ถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวดราคาครั้งนี้แล้ว ทำให้เกิดเป็นสัญญาหลักประกันซองขึ้นซึ่งมีผลบังคับผูกพันต่อกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดเงื่อนไขตามข้อตกลงในสัญญาหลักประกันซองโดยไม่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิริบหลักประกันตามหนังสือคำประกันที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ และเมื่อพิจารณาสาเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าลงทะเบียนเพื่อร่วมเสนอราคา โดยอ้างว่ารถยนต์คันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ในการเดินทางประสบอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางในเวลาประมาณ ๑๒.๕๐ นาฬิกา แล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังพอมีเวลาที่จะเดินทางไปให้ทันเวลาลงทะเบียนซึ่งสิ้นสุดลงในเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับไม่ได้เดินทางไปยังสถานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาแต่อย่างใด ทั้งที่ยังมีวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อให้ตนสามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ทันตามกำหนดเวลา อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ทราบถึงข้อกำหนดตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่แล้วว่า หากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถูกริบหลักประกันมูลค่าถึง



๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ไปลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ทันตามวัน เวลาที่กำหนด จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เอง เมื่อพิจารณาประกอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดีและเจตนารมณ์ของการริบหลักประกันซองที่เป็นไปเพื่อการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเป็นหลักประกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการสมยอมในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน อันเป็นการพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรคืนหลักประกันซองหรือลดเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องไปเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาที่พักพิหาในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีกำหนดลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ทดสอบระบบ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา และเสนอราคา เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ถือได้ว่าเป็นหน้าที่มีวัตถุประสงค์แห่งหนึ่งเป็นการกระทำการซึ่งได้กำหนดเวลาชำระหนี้ดังกล่าวไว้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระเงินจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ไปเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ซึ่งเป็นหน้าที่มีวัตถุประสงค์แห่งหนึ่งเป็นการส่งมอบทรัพย์สินนั้น แม้จะถึงกำหนดชำระ และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๒๐๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถถือว่าหนี้เงินจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้ที่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินเช่นเดียวกับหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องไปเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น กรณีจะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินจำนวนดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้คำเตือนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าก่อนหน้าวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยผู้จัดการ สำนักงานสาขาแพร่ ได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่แจ้งยึดหลักประกันซองนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งการยึดหลักประกันซองหรือมีหนังสืออื่นใดไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท เป็นเบี้ยปรับ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระเบี้ยปรับ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้เบี้ยปรับ ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้อง

ของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ก่อนชำระหนี้เบี้ยปรับได้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยึดหลักประกันจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่ก็อาจอนุมานได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อขอเสนอคำสั่งยึดหลักประกัน โดยมีการอ้างถึงหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ข้างต้น อันแสดงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งยึดหลักประกันที่พิพาทเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นอย่างช้า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นในวันดังกล่าว จึงถือว่าผิดนัดและต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๒๐๓ ประกอบกับมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ค้ำประกัน จึงต้องร่วมรับผิดชอบชำระหนี้จำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เช่นกัน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๔๒๗,๐๘๙.๕๗ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้กับผู้ฟ้องคดีด้วย พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้จำนวน ๒,๐๐๕,๒๙๙.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๕๗๘,๒๑๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๖/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))

ผู้ฟ้องคดีมีประสบการณ์เป็นผู้เสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมาแล้ว จึงย่อมทราบดีว่า จะต้องเตรียมความพร้อมโดยส่งผู้แทนไปยังสถานที่เสนอราคา ก่อนถึงกำหนดเวลาลงทะเบียน และค้นหาห้องเสนอราคาให้ทันภายในเวลาที่กำหนด การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้เสนอราคาได้ทันเพราะค้นหาห้องที่ทำการเสนอราคาไม่พบ ถือเป็นความบกพร่องของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเอง หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการเสนอราคาจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการเสนอราคาก็มีความบกพร่องด้วยส่วนหนึ่ง เนื่องจากมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าการประกวดราคาจัดขึ้นที่ชั้นใดของอาคารที่ทำการเสนอราคา การกำหนดสถานที่จึงไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ประกอบกับ



ผู้ชนะการเสนอราคาได้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ อีกทั้ง กรมบัญชีกลาง ก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกำหนดให้กรณีผู้เสนอราคา กระทำผิดเงื่อนไขโดยไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด อัตราการยึดหลักประกันของเหลือเพียงร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงชอบ ที่จะยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีในอัตราเพียงร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านท่าทองใหม่-บ้านสำโรง ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วม การเสนอราคาโครงการดังกล่าวและได้นำหนังสือคำประกัน (หลักประกันของ) จำนวนเงิน ๖๙๖,๒๕๐ บาท มาวางเป็นหลักประกันของ ต่อมา ประธานคณะกรรมการประกวดราคาแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา และได้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคา ตามแบบ บก. ๐๐๕ โดยให้ผู้ฟ้องคดีไปเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารศูนย์วิทยสนเทศ (AIC) มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ กำหนดลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดวันเสนอราคาผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาง บ. เป็นผู้ลงทะเบียนและเสนอราคา โดยนาง บ. ได้เดินทางมาถึงอาคารศูนย์วิทยสนเทศ (AIC) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บริเวณชั้น ๑ เมื่อเวลา ๘.๕๐ นาฬิกา และได้เดินทางขึ้นไปยัง สถานที่ประมูลบริเวณชั้น ๓ ในเวลา ๘.๕๕ นาฬิกา ซึ่งมีตัวแทนของบริษัทต่าง ๆ ที่จะเข้า เสนอราคาอยู่ในบริเวณดังกล่าวหลายคนด้วยกัน ส่วนกรรมการของหน่วยงานภาครัฐ ที่รับลงทะเบียนเสนอรากานั้นอยู่ภายในห้องกรรมการซึ่งมีประตูปิดมิดชิดไม่สามารถมองเห็นได้ ทำให้นาง บ. เข้าใจผิดว่าบริเวณชั้น ๓ เป็นงานประมูลของหน่วยงานที่ตนจะเข้าเสนอราคา เพราะในแบบ บก. ๐๐๕ มิได้ระบุว่าสถานที่ประมูลอยู่ที่ชั้นใด เพียงแต่แจ้งว่าชั้น ๑ ถึงชั้น ๔ เมื่อนาง บ. แจ้งลงทะเบียน พร้อมทั้งยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนของสำนักงาน ทางหลวงกระบี่ (สุราษฎร์ธานี) จึงได้ทราบว่าเป็นเอกสารที่นำมายื่นนั้นเป็นของสำนักทางหลวงชนบท ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นาง บ. จึงรีบวิ่งขึ้นไปชั้น ๔ ทันที โดยถึงชั้น ๔ เวลา ๙.๐๒ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งว่าหมดเวลาลงทะเบียน ตามกำหนดเวลา ๙.๐๐ นาฬิกา แล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก นาง บ. จึงได้แจ้งให้กรรมการ



ทราบถึงเหตุผลที่มาสายเพื่อขอโอกาสในการลงทะเบียนเพื่อเข้าเสนอราคา แต่กรรมการยืนยันผลการพิจารณาเดิม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์การยึดหลักประกันซองดังกล่าว แต่ไม่เป็นผล จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหลักประกันซองจำนวน ๖๙๖,๒๕๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีประสบการณ์เป็นผู้เสนอราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมาแล้วย่อมต้องทราบว่าต้องเตรียมความพร้อมโดยส่งผู้แทนไปยังสถานที่เสนอราคาก่อนถึงกำหนดเวลาลงทะเบียน และค้นหาห้องเสนอราคาให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ดังนั้น การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้เสนอราคาได้ทันเพราะค้นหาห้องที่ทำการเสนอราคาไม่พบนั้น ถือเป็นความบกพร่องของผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างที่พิพาทมีผู้เข้าเสนอราคารวม ๑๐ ราย โดยผู้ชนะการเสนอราคาได้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ จึงเชื่อได้ว่าการประกวดราคาในครั้งนี้ได้มีการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละราย ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพื่อเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็คงได้รับความเสียหายไม่มากนัก และเมื่อพิจารณาถึงแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา (บก. ๐๐๕) ที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคามีถึงผู้ฟ้องคดี ก็มีได้ระบุให้ชัดเจนว่าการประกวดราคาจัดขึ้นที่ชั้น ๔ ของอาคารที่ทำการเสนอราคา การกำหนดสถานที่จึงไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ถือเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยส่วนหนึ่ง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเองก็ได้ตั้งใจไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมาไม่ทันกำหนดเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเพียง ๒ นาที เท่านั้น ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งเวียนแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งข้อ ๓ ของหนังสือดังกล่าว ได้กำหนดอัตราการยึดหลักประกันซองจากร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหาเป็นร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา กรณีผู้เสนอราคากระทำผิดเงื่อนไขโดยไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา



การที่ผู้ถูกฟ้องคดียึดหลักประกันของเดิมจำนวนจึงเป็นการปรับที่สูงเกินส่วน เห็นควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงร้อยละ ๗๕ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๗๔,๐๖๒.๕๐ บาท แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินแทนหลักประกันของให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปแล้วจำนวน ๖๙๖,๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับคืนเงินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๕๒๒,๑๘๗.๕๐ บาท แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนนี้ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนนี้จึงเป็นที่สุด กรณีจึงต้องเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๘๗,๓๗๕ บาท และเนื่องจากโครงการปรับปรุงถนนที่พิพาทเป็นโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น อำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการพิจารณาอนุมัติเป็นอำนาจโดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นผู้ทำการแทนเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่คืนเงินหลักประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๘๗,๓๗๕ บาท โดยให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๓/๒๕๖๓)

การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาสิ้นสุดการลงทะเบียนไป ๑ นาที ๔๕ วินาที โดยอ้างเหตุประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และมีการชุมนุมทางการเมืองอย่างกว้างขวางและร้ายแรงนั้น แม้ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน มีการจราจรคับคั่ง แต่ก็ถือเป็นสภาพตามปกติของชุมชนเมืองที่อุบัติเหตุบนท้องถนนอาจเกิดขึ้นได้หากผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังเท่าที่ควร ประกอบกับนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจนถึงเวลาลงทะเบียนผู้แทนของผู้ฟ้องคดียังมีเวลาพอสมควรที่จะหาวิธีการเพื่อเดินทางมายังสถานที่ลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาให้ทันภายในเวลาที่กำหนด การประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัย

ส่วนกรณีการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองนั้น เป็นเหตุการณ์ที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นตามปกติและได้เกิดลุกลามขึ้นอย่างกว้างขวาง มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะรับรู้เรื่องการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองดังกล่าวและอาจจะรับรู้ว่าการจราจรหลายเส้นทางมีปัญหาติดขัดเพราะเหตุนี้ แต่เหตุการณ์ข้างต้นก็เป็นเรื่องนอกเหนือวิสัยของผู้ฟ้องคดีและบุคคลทั่วไปที่จะคาดเดาถึงสภาพการจราจรในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะนั้นได้ ดังนั้น เมื่อการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง



ในครั้งนั้นมีผลกระทบต่อการเดินทางไปยังสถานที่เสนอราคาของผู้แทนของผู้ฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้ไม่อาจไปได้ทันตามกำหนดเวลา จึงถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม โดยที่การเข้าเสนอราคาตามเวลาที่กำหนดถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่บางส่วนเพราะเหตุไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคา หรือจงใจให้มีการสมยอมในการเสนอราคา หรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางมิให้มีการเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่บรรลุผล ดังนั้น เมื่อพิจารณาเหตุการณ์แห่งการกระทำดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑.๕ เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ ๓ (ลานไโก)-สถานีไฟฟ้าสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยมีราคากลางวงเงิน ๓๕,๗๑๑,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมยื่นซองประกวดราคา และได้วางหลักประกันซองประกวดราคาที่ยื่นโดยธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้องสอด) เป็นเงินจำนวน ๑,๗๘๕,๕๗๕ บาท เพื่อเป็นหลักประกันการประกวดราคาดังกล่าว ปรากฏว่าเมื่อถึงวันเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีเดินทางไปยังสถานที่เสนอราคาเมื่อล่วงเลยกำหนดเวลาลงทะเบียนเป็นเวลา ๑ นาที ๔๕ วินาที ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจึงประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งรับเงินหลักประกันซองประกวดราคาของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนให้ทันตามเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งรับเงินหลักประกันซองดังกล่าว โดยอ้างว่าผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกัน และในวันดังกล่าวการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนโดยรอบสถานที่เสนอราคามีการจราจรที่ติดขัดอย่างมาก เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองได้ปิดการจราจรตามแยกสำคัญ ๆ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันผลการพิจารณาเดิมและได้มีหนังสือไปยังผู้ร้องสอดแจ้งการรับหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิรับหลักประกันซองประกวดราคา และจำนวนเงินที่รับไว้ในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๒,๗๘๗.๕๐ บาท ถือเป็นเบี้ยปรับ



ที่สูงเกินส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันของผู้ร้องสอดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินค้ำหลักประกันของไปชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๘๙๒,๗๘๗.๕๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือคืนหนังสือค้ำประกันของผู้ร้องสอดโดยผู้ร้องสอดได้รับต้นฉบับหนังสือค้ำประกันดังกล่าวไว้แล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อเงื่อนไขในการประกวดราคาที่พิพาทกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา การที่ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีไปถึงสถานที่เสนอราคาในเวลา ๑๐.๑๖.๔๕ นาฬิกา ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้เพื่อการลงทะเบียน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติผิดเงื่อนไขการประกวดราคาเพราะไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเสนอราคาระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่เสนอราคา ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันที่ถนนรัตนธิเบศร์ในเวลาประมาณ ๗ นาฬิกา แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน มีการจราจรคับคั่งซึ่งเป็นสภาพตามปกติของชุมชนเมือง อุบัติเหตุบนท้องถนนจึงอาจเกิดขึ้นได้หากผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังเท่าที่ควร ประกอบกับนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจนถึงเวลาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมีเวลาพอสมควรที่จะหาวิธีการเพื่อเดินทางมายังสถานที่ลงทะเบียนเพื่อเสนอราคาให้ทันภายในเวลาที่กำหนด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีเรื่องการประสบอุบัติเหตุจึงไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัย อย่างไรก็ดี เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าในช่วงเวลานั้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่กรณีที่เกิดขึ้นตามปกติและได้เกิดลุกลามขึ้นอย่างกว้างขวาง มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จนกระทั่งรัฐบาลต้องออกประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และต่อมาได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อการชุมนุมทางการเมืองมีการปิด



การจรรยาในจุดที่มีการชุมนุมและบริเวณใกล้เคียง ทำให้กระทบต่อการสัญจรไปมาโดยทั่วไป จึงเชื่อได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะรับรู้เรื่องการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง และอาจจะรับรู้ว่าการจรรยาหลายเส้นทางมีปัญหาดัดขัดเพราะเหตุนั้น แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นเรื่องนอกเหนือวิสัยของผู้ฟ้องคดีและบุคคลทั่วไปที่จะคาดเดาถึงสภาพการจรรยาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะนั้นได้ ดังนั้น เมื่อการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองดังกล่าวมีผลกระทบต่อการเดินทางไปยังสถานที่เสนอราคาของผู้แทนของผู้ฟ้องคดี อันเป็นเหตุให้ไม่อาจไปได้ทันตามกำหนดเวลา จึงถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ อันอาจแสดงได้ว่าการสมยอมกันในการเสนอราคา ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีเรื่องวิกฤติทางการเมือง จึงฟังขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าเสนอราคาตามเวลาที่กำหนดถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่บางส่วนเพราะเหตุไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าการประกวดราคาครั้งนี้มีผู้เข้าเสนอราคารวม ๑๐ ราย โดยบริษัท ธ. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินจำนวน ๓๕,๖๑๒,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการประกวดราคาได้พิจารณาต่อรองราคาจนคงเหลือวงเงินก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง ๑๑๑,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๓๑ ซึ่งแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่บริษัท ธ. เสนอมากนัก จึงเห็นได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาจจะได้รับคงจะไม่มากเช่นกัน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรในทางการค้า อีกทั้งผู้ฟ้องคดีแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคา หรือจงใจให้มีการสมยอมในการเสนอราคา หรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางมิให้มีการเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่บรรลุผล เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยตลอดแล้ว จึงเห็นควรลดเบี้ยปรับลงโดยให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเบี้ยปรับทั้งหมด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๒๓,๑๙๗ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินหลักประกันของประกวดราคาจำนวน ๘๙๒,๗๘๗.๕๐ บาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนเบี้ยปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะคืนเบี้ยปรับส่วนที่รับไว้เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีพึงต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๖๙,๕๙๐.๕๐ บาท (๘๙๒,๗๘๗.๕๐-๒๒๓,๑๙๗)

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๘๙๒,๗๘๗.๕๐ บาท ไปให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้คืนหนังสือค้ำประกันของผู้ร้องสอดให้แก่ผู้ร้องสอดแล้วนั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาจ่ายเงินสดไปวางเป็นหลักประกันแทนหลักประกันของประกวดราคาที่เป็นหนังสือค้ำประกัน



ของผู้ร้องสอด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยินยอมชำระเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกร้อง กรณีจึงมิใช่เป็นการใช้เงินตามเบี้ยปรับอันจะเป็นเหตุให้สิทธิเรียกร้องขอลดเงินค่าปรับเป็นอันขาดไปตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินจำนวน ๖๖๙,๕๙๐.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒๗/๒๕๖๓)

เมื่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กำหนดระยะเวลาในการประมูลไว้ ๓๐ นาที โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน ๑๕ นาทีแรกของการประมูล อย่างน้อยรายละเอียด ๑ ครั้ง จึงจะมีสิทธิเสนอราคาในเวลา ๑๕ นาทีหลัง กำหนดระยะเวลาในการประมูลจึงถือเป็นสาระสำคัญของการประมูล ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาภายหลังเวลาประมูลผ่านพ้น ๑๕ นาทีแรกของเวลาประมูลไปแล้ว แม้ว่าจะผ่านไปเพียง ๒ นาที แต่ก็ต้องถือว่าห้วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นห้วงระยะเวลาการประมูลใน ๑๕ นาทีหลังของเวลาประมูล ซึ่งไม่อาจกระทำได้ ประกอบกับบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้บริการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการที่พิพาทได้แจ้งยืนยันว่า ในวันประมูลมีการให้บริการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ๕๘ รายการ ไม่พบข้อขัดข้องในเรื่องของระบบและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าระบบประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่มีปัญหาขัดข้องในวันและเวลาเสนอราคา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีและผู้มีสิทธิเสนอการารายอื่นรวม ๑๓ ราย ได้ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อทำการเสนอราคาแล้ว แต่มีผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวที่ไม่ได้เสนอราคาภายใน ๑๕ นาทีแรก ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดเงื่อนไขการประมูลตามเอกสารประมูลจ้างข้างต้นประกอบกับหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการเสนอราคาจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๗ และหมู่ที่ ๑๘ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกำหนดให้มีการประมูลฯ ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา



ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาเข้าร่วมประมูลฯ จำนวน ๑๓ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีปรากฏว่าเมื่อเริ่มต้นการประมูลผู้ฟ้องคดีทำการ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่สามารถเสนอราคาในระบบได้ ผู้ฟ้องคดีจึงติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อแจ้งความขัดข้องในการเสนอราคาดังกล่าว และได้ส่งเอกสารยืนยันการเสนอราคาทางโทรสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ (AT๗) ไปยังสำนักงานบริการลูกค้า กสท สุพรรณบุรี ปรากฏว่าเอกสารยืนยันการเสนอราคาฉบับดังกล่าวไปถึงสำนักงานบริการลูกค้า กสท สุพรรณบุรี ในเวลา ๑๑.๓๒ นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาภายหลังสิ้นสุดการประมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเอกสารสรุปผลการประมูลจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผ่านคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าในวันประมูลข้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่ได้ทำการเสนอราคาในระบบจนกระทั่งสิ้นสุดการประมูล ทำให้ระบบรายงานผลเป็นไม่เสนอราคา และบริษัทฯ ยืนยันด้วยว่าในวันดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินการให้บริการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ๕๘ รายการ แต่ไม่มีข้อขัดข้องในเรื่องของระบบและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งยึดหลักประกันซองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่นายกองคการบริหารส่วนตำบลด่านช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรียืนยันผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการที่พิพาท โดยได้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิให้เข้าเสนอราคา รวมทั้งได้ลงนามในข้อตกลงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วม ๓ ฝ่ายระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคา ผู้รับบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ปรากฏตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารหนังสือทั้งสามฉบับ คือ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๗ และหมู่ที่ ๑๘



ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๓ โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๗ และหมู่ที่ ๑๘ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามเอกสารสรุปผลการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ Log in เข้าในระบบและออกจากระบบแล้ว ๒ ถึง ๓ ครั้ง แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลในการเสนอราคาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการเสนอราคาตามช่องทางสำรองโดยได้เสนอราคาประมูลผ่านทางโทรสารเป็นจำนวนเงิน ๓,๑๗๒,๓๐๐ บาท ไปยังสำนักงานบริการลูกค้า กสท สุพรรณบุรี แต่จากเอกสารหลักฐานโทรสารระบุการส่งในเวลา ๑๑.๓๒ นาฬิกา อันเป็นเวลาเกินที่กำหนดระยะเวลา ๑๕ นาทีแรกของการประมูล ซึ่งแม้จะผ่านพ้นไปเพียง ๒ นาที แต่ต้องถือว่าห้วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นห้วงระยะเวลาการประมูลใน ๑๕ นาทีหลังของเวลาประมูลแล้ว กรณีจึงต้องฟังว่าการเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาในการประมูลไว้ ๓๐ นาที และผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน ๑๕ นาทีแรกของการประมูล อย่างน้อยรายละเอียด ๑ ครั้ง จึงจะมีสิทธิเสนอราคาในเวลา ๑๕ นาทีหลัง นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ด้วยว่า บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการให้บริการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แจ้งยืนยันว่า ในวันประมูลดังกล่าวมีการให้บริการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ๕๘ รายการ แต่ไม่พบข้อขัดข้องในเรื่องของระบบและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการให้บริการแต่อย่างใด กรณีจึงเชื่อได้ว่าระบบประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ไม่มีปัญหาขัดข้องในวันและเวลาเสนอราคา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดเงื่อนไขการประมูลในครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิยึดหลักประกันของของผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๗/๒๕๖๔)

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

การที่ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไปยื่นเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในนามของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการกระทำตามปกติในการยื่นข้อเสนอขอเข้าประกวดราคาและทำสัญญา



กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระทำภายในขอบอำนาจของตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การกระทำได้กล่าวถึงผูกพันผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะตัวการ ดังนั้น เมื่อตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือรับรองผลงานปลอมไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการยื่นข้อเสนอประกวดราคา อันเป็นการยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อองค์การบริหารส่วนตำบล แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่าไม่มีส่วนร่วมในการปลอมเอกสารดังกล่าว อีกทั้งการปลอมเอกสารได้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการทำหนังสือมอบอำนาจและส่งมอบเอกสารให้อยู่ในความครอบครองของตัวแทนผู้รับมอบอำนาจแล้วก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า หนังสือรับรองผลงานฉบับดังกล่าวได้ถูกปลอมแปลงขึ้นในขั้นตอนใด ประกอบกับหนังสือรับรองผลงานฉบับพิพาทมีตราสำคัญของบริษัทผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประทับไว้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะตัวการจึงต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำได้กล่าว

เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะตัวการ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกระทำการโดยไม่สุจริตด้วยการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จตามข้อ ๑๓๘/๓ วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน จึงชอบด้วยข้อ ๑๓๘/๓ วรรคสองและวรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๑๓๘ วรรคสองและวรรคสาม ของระเบียบดังกล่าว ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แม้ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่เมื่อในขณะเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจไปยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงาน จึงชอบด้วยข้อ ๑๓๘/๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ช. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ให้ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล จำนวน ๑ สนาม โดยในการเสนอราคานั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบอำนาจให้บริษัท ว. เป็นผู้ยื่นซองประกวดราคากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก

